



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 79 DEL
04/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO

Registro Generale
N. 718 DEL
15/12/2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente; - il Regolamento vigente di contabilità;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 06/2025, con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

RICHIAMATI:

- l'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 (modificato dall'art. 10 del DL 90/2014) per il quale "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- l'art. 10 co. 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

PREMESSO che il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito: prima ipotesi: segretari preposti a comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario; seconda ipotesi: segretari che non hanno qualifica dirigenziale, l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è connessa allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione (Corte dei Conti Lombardia parere 275/2014 del 29.10.2014);

DATO ATTO CHE: secondo la novella normativa i diritti di rogito sono suddivisi tra comune e segretario, quale ufficiale rogante; il valore dei diritti di rogito percepibili dal segretario è pari ad "un quinto dello stipendio in godimento"; il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento"; il co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è immediatamente applicabile; quindi, i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" e che raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono per intero nella disponibilità del bilancio comunale;

VISTA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha rivisto la propria posizione e ha deciso che i diritti di rogito debbano essere pagati anche ai segretari delle fasce A e B che svolgono le loro funzioni notarili in enti nei quali non sia impiegato personale di qualifica dirigenziale, chiudendo l'odissea interpretativa del comma 2-bis all'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

CONSIDERATO che il Comune di Avella è Ente privo della qualifica dirigenziale;

VISTA inoltre:

- la decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto con la quale il Giudice contabile ha chiarito che gli oneri riflessi (IRAP e CPDEL) rimangono a carico del bilancio comunale poiché la "natura retributiva dei diritti di rogito" trova conferma "nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001".
- la decisione della Corte dei Conti Emilia Romagna con deliberazione n. 133/2018/PAR dell'8 novembre 2018 e la decisione della Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 366/2018/PAR del 19 dicembre 2018 hanno fatto propria l'interpretazione data dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG;

VISTO che la Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 95/2019/PAR, ha ribadito l'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie nella pronuncia nomofilattica sopra indicata;

RILEVATO CHE

- è stata versata ed incassata dall'Ente la somma di Euro 2.649,95 con reversali n. 524/25; 697,698,699/2025 a titolo di diritti di rogito per i seguenti contratti :
 1. Concessione per *"l'affidamento dei servizi di gestione dell'Area "Pineta Fusaro " e di ricezione dei visitatori....."* Rep. 52/2025, ditta "La nuova Fenice di Buoncervello Giuseppina " per € 172,33;
 2. Lavori per la realizzazione di nuovo tratto di rete fognaria Via dei Mille", ditta G.O.P. Srl Rep. 53/25, per € 845,00;
 3. Convenzione per l'affidamento in locazione della struttura turistico-ricettiva denominata "Antico Mulino", Ditta "Forestella srl Società Agricola" rep. 54/25, per € 781,10;
 4. Interventi di nuova pavimentazione delle strade comunali, ditta Imprecal srl , Rep. 55/25, per € 851,52;

Attribuendo tali diritti al segretario comunale, è rispettato il vincolo del "quinto dello stipendio in godimento";

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di impegnare e liquidare, in favore del Segretario Comunale D.ssa . Stefania Urciuoli , i diritti di rogito relativi ai contratti come sopra specificati per un totale di Euro 2.649,95 escluso oneri riflessi e Irap;
 - di imputare al somma di € 2.649,95 a titolo di diritti di Segreteria Capitolo 68/2 del Bilancio corrente;
 - di imputare la somma di € 630,69 per oneri riflessi sul capitolo 62/00 del Bilancio corrente ;
 - di imputare la somma di € 225,25 per IRAP sul capitolo 62/00 del Bilancio corrente;
3. di rilasciare, contestualmente all'adozione del presente atto, il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in data 7.12.2012;
4. Di dare atto che l'istruttore della presente determina nonché il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 è il D.re Nicola Montuori , responsabile del servizio finanziario e contabile, la quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Avella (AV), 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI
f.to Dott. Nicola Montuori

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CIG: CUP: Descrizione Capitolo: DIRITTI DI ROGITO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.01.01.0 04	01.02	68.2	4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2025	294
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
980	€ 2.649,95	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: URCIUOLI STEFANIA - Progressivo Fornitore: 5130 Codice Fiscale: RCLSFN66E69A101L P.Iva:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - ONERI CONTRIBUTIVI CIG: CUP: Descrizione Capitolo: ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI ACCESSORI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano	Missione	Capitolo	Quinti Livello	Esercizio	N. Impegno

Finanziario			p.f.		Provvisorio
1.01.02.01.0 01	01.02	62	1 - Contributi obbligatori per il personale	2025	295
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
981	€ 630,69	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: INPDAP - **Progressivo Fornitore: 5368**
 Codice Fiscale: P.Iva:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - IRAP
 CIG: CUP:
 Descrizione Capitolo: ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI ACCESSORI
 Vincolo Bilancio:
 Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.02.01.0 01	01.02	62	1 - Contributi obbligatori per il personale	2025	296
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
982	€ 225,25	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP (22979) - **Progressivo Fornitore: 5280**
 Codice Fiscale: P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1264	2.649,95	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

URCIUOLI STEFANIA

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1265	630,69	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

INPDAP

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1266	225,25	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP (22979)

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 15/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1243, e vi rimarrà fino al 30/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 718 del 15/12/2025;

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO

Avella (AV), 15/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Dott. Nicola Montuori